

TOKEN SALE AGREEMENT

Términos y Condiciones de Venta — ETRF Seed Round v1.0

Versión 1.0 · Mayo 2026 · eternal.fund

AVISO IMPORTANTE — LEER ANTES DE CONTINUAR: Este documento contiene información legal relevante sobre la adquisición de tokens ETRF. La participación en esta venta implica riesgo de pérdida total del capital invertido. Los tokens ETRF son tokens de utilidad y NO constituyen instrumentos financieros, valores negociables, acciones ni participación en las ganancias del protocolo. Leé este documento en su totalidad antes de realizar cualquier transacción.

1. Definiciones

"Eternal Fund" o "el Emisor": El protocolo descentralizado de ahorro para el retiro personal construido sobre la red Arbitrum, desarrollado y mantenido por el equipo fundador liderado por Cristian F. Taborda.

"ETRF": El token de utilidad nativo del protocolo Eternal Fund, implementado como contrato inteligente en la red Arbitrum.

"Token Sale" o "Seed Round": El evento de venta primaria de tokens ETRF descrito en este documento, correspondiente a la primera ronda de financiamiento del protocolo.

"Participante": Toda persona física o jurídica que adquiera tokens ETRF a través del contrato inteligente oficial durante el período de la Token Sale.

"Smart Contract": El programa informático desplegado en la blockchain de Arbitrum que ejecuta de forma autónoma y verificable las condiciones de la Token Sale, el vesting y el claim de tokens.

"USDC": El stablecoin USD Coin emitido por Circle Financial, LLC, utilizado como único medio de pago aceptado en esta Token Sale.

"Vesting": El mecanismo de liberación gradual y lineal de tokens ETRF durante un período determinado, una vez superado el período de cliff.

"Cliff": El período inicial de bloqueo total de tokens, durante el cual el Participante no puede reclamar ninguna fracción de sus tokens adquiridos.

"Wallet": La dirección de blockchain compatible con EVM controlada por el Participante, utilizada para interactuar con el Contrato Inteligente.

"Whitepaper": El documento técnico y económico que describe en detalle el protocolo Eternal Fund, disponible en eternal.fund/whitepaper.

2. Naturaleza del Token ETRF

2.1 Token de Utilidad

El token ETRF es un token de utilidad (utility token) diseñado exclusivamente para ser utilizado dentro del ecosistema del protocolo Eternal Fund. Su función principal es otorgar acceso a funcionalidades del protocolo, incluyendo pero no limitado a: participación en la gobernanza, acceso a funciones premium, y uso como unidad de cuenta interna del protocolo.

2.2 No es un Valor Negociable

LA ADQUISICIÓN DE TOKENS ETRF NO CONSTITUYE NI DEBE INTERPRETARSE COMO: una inversión en valores negociables, acciones, bonos o cualquier instrumento financiero regulado; una participación en las ganancias, dividendos o flujos de caja del Emisor; un derecho de propiedad, voto o control sobre Eternal Fund; una promesa de retorno económico, apreciación de valor o liquidez futura; ni un depósito bancario o instrumento de inversión colectiva.

La calificación final de ETRF como utility token o security dependerá de la jurisdicción del Participante y de la interpretación regulatoria aplicable.

3. Condiciones de Participación

3.1 Elegibilidad

Podrán participar en la Token Sale únicamente aquellas personas que cumplan TODAS las siguientes condiciones:

- Ser mayor de 18 años o tener la mayoría de edad legal en su jurisdicción de residencia.
- No residir ni estar ubicado en ninguna jurisdicción excluida (ver Sección 3.2).
- Contar con una wallet EVM compatible y el saldo de USDC necesario para la transacción.
- Haber leído, comprendido y aceptado la totalidad de este documento, el Whitepaper y la Política de Privacidad.
- No estar incluido en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE, u otras).
- Participar con fondos de origen lícito y verificable.

3.2 Jurisdicciones Excluidas

Está PROHIBIDA la participación de personas residentes, ciudadanas o ubicadas en:

- Estados Unidos de América y sus territorios (por restricciones de la SEC).
- República Popular China.
- Corea del Norte (RPDC).
- Irán, Cuba, Siria y Venezuela.
- Cualquier país sometido a sanciones completas de la OFAC.
- Cualquier jurisdicción donde la compra, tenencia o uso de tokens criptográficos esté expresamente prohibida por ley.

3.3 Aceptación de Términos

La ejecución de cualquier transacción con el Contrato Inteligente de la Token Sale implica la aceptación plena, incondicional y sin reservas de todos los términos contenidos en este documento.

4. Condiciones de la Token Sale

4.1 Estructura del Seed Round

Parámetro	Detalle
Tokens disponibles	100,000,000 ETRF (cien millones de tokens)
Precio por token	USD 0.01 pagadero en USDC en la red Arbitrum
Hard Cap	Monto máximo definido en el Contrato Inteligente
Cap por wallet	Monto máximo de USDC por dirección, definido en el Contrato Inteligente
Medio de pago	USDC exclusivamente
Cliff y vesting	Según parámetros inmutables definidos en el Contrato Inteligente al despliegue

4.2 Proceso de Compra

- El Participante aprueba el gasto de USDC al Contrato Inteligente.
- El Contrato verifica que la ronda esté activa, el monto sea válido y no exceda el cap por wallet.
- El Contrato recibe el USDC y registra la compra con el cronograma de vesting correspondiente.
- El Participante puede monitorear y reclamar tokens desde eternal.fund/sale.

4.3 Vesting y Cliff

- Durante el cliff, ningún token puede ser reclamado.
- Superado el cliff, los tokens se liberan linealmente durante el período de vesting.
- El cronograma corre desde el momento de la compra individual de cada Participante.
- El claim es una acción que el Participante debe ejecutar manualmente.
- Los tokens no reclamados no caducan y permanecen disponibles en el contrato.

4.4 Irreversibilidad de las Transacciones

Todas las transacciones ejecutadas en la blockchain de Arbitrum son irreversibles. Una vez transferido el USDC al Contrato Inteligente, no existe mecanismo de reembolso, reversión ni cancelación. El Emisor no tiene capacidad técnica para revertir transacciones on-chain.

4.5 Uso del Dinero Recaudado

Los fondos obtenidos en esta Seed Round serán utilizados principalmente para:

- Realizar múltiples auditorías de seguridad de smart contracts por firmas de primer nivel.
- Contratar una auditoría económica y de tokenomics.
- Desarrollo técnico y crecimiento del protocolo.
- Reservas de liquidez y operaciones.

Se publicará un reporte de uso de fondos una vez completadas las auditorías principales.

5. Factores de Riesgo

5.1 Pérdida Total de Capital

El valor de los tokens ETRF puede caer a cero. El Participante debe tener capacidad económica para absorber la pérdida total del monto invertido.

5.2 Riesgo de Smart Contract

El equipo tiene la intención de realizar múltiples auditorías de alto nivel. Ninguna auditoría garantiza la ausencia de bugs. Un exploit podría resultar en pérdida parcial o total de fondos.

5.3 Riesgo Regulatorio

El marco regulatorio de los criptoactivos es incierto y cambia constantemente. Cambios futuros podrían afectar la operación del protocolo o la utilidad del token.

5.4 Riesgo de Liquidez

No existe garantía de que los tokens ETRF vayan a cotizar en ningún exchange ni de que exista mercado secundario con liquidez suficiente.

5.5 Riesgo Tecnológico

El protocolo depende de la red Arbitrum y Ethereum. Fallas o ataques en estas redes podrían afectar la disponibilidad del protocolo.

5.6 Riesgo de Proyecto

El equipo puede no lograr ejecutar el roadmap por razones técnicas, financieras, regulatorias o personales.

5.7 Riesgo de Custodia

Los tokens son mantenidos en la wallet del Participante. El Emisor no tiene acceso a claves privadas. La pérdida de acceso a la wallet implica la pérdida permanente de los tokens.

6. KYC y Prevención de Lavado de Activos

El Emisor se reserva el derecho de implementar procesos de KYC/AML en cualquier momento. El Participante declara que los fondos utilizados provienen de actividades lícitas, se compromete a proporcionar documentación de identidad cuando el Emisor la requiera, y acepta que el Emisor puede bloquear el claim de tokens si detecta actividad sospechosa.

7. Propiedad Intelectual

Todo el código fuente, smart contracts, interfaz de usuario, whitepaper, la marca "Eternal Fund" y el logotipo son propiedad intelectual del Emisor. La adquisición de tokens ETRF no otorga ningún derecho sobre dicha propiedad intelectual.

8. Exención de Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley, el Emisor, su equipo, colaboradores, auditores y asesores NO serán responsables por: pérdidas derivadas de la caída del valor de los tokens ETRF; pérdidas por bugs, vulnerabilidades o exploits en los smart contracts, incluso si fueron auditados; pérdidas por pérdida de acceso a la wallet; pérdidas por cambios regulatorios; pérdidas por fallas en la red Arbitrum o Ethereum; ni cualquier daño indirecto, emergente, punitivo o especial. LA PARTICIPACIÓN EN ESTA TOKEN SALE SE REALIZA BAJO RIESGO EXCLUSIVO DEL PARTICIPANTE.

9. Modificaciones a Estos Términos

El Emisor puede modificar estos Términos en cualquier momento, notificando a través de eternal.fund y los canales oficiales del protocolo. Las modificaciones entrarán en vigor 48 horas después de su publicación. Las condiciones de vesting y cliff ya ejecutadas on-chain son inmutables.

10. Ley Aplicable y Resolución de Disputas

10.1 Ley Aplicable

Este documento se regirá por los principios generales del derecho aplicables al comercio internacional y a los contratos sobre activos digitales, sin perjuicio de las leyes imperativas aplicables en la jurisdicción del Participante.

10.2 Resolución de Disputas

Las partes buscarán en primer término una resolución amigable mediante comunicación directa. De no lograrse acuerdo dentro de los 30 días hábiles, cualquier disputa será sometida a arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

10.3 Lengua del Contrato

Este documento está redactado en idioma español. En caso de conflicto entre versiones traducidas y la versión en español, prevalecerá la versión en español.

11. Disposiciones Generales

Este documento, junto con el Whitepaper y la Política de Privacidad, constituye el acuerdo completo entre el Emisor y el Participante. Si alguna cláusula fuera declarada inválida, las demás continuarán en plena vigencia.

12. Información de Contacto

Sitio web: eternal.fund

Email legal: legal@eternal.fund

Discord: discord.gg/eternalFund

Seguridad (bug bounty): security@eternal.fund

Al conectar tu wallet e interactuar con el Contrato Inteligente de la Token Sale, declararás haber leído, comprendido y aceptado íntegramente estos Términos y Condiciones.